

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра информационного права и цифровых технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ПРАВА

ФТД.В.ДВ.02.04

год набора-2025

Код и наименование направления подготовки:	40.03.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	бакалавриат
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	юриспруденция
Форма (формы) обучения:	очная, очная форма (ускоренное обучение на базе СПО), очно-заочная, очно-заочная (ускоренное обучение на базе СПО); очно-заочная (ускоренное обучение на базе ВО); очно-заочная - группа выходного дня; заочная ¹ ; заочная (ускоренное обучение на базе СПО); заочная (ускоренное обучение на базе ВО); заочная (ускоренное обучение на базе ВО - группа выходного дня)
Квалификация:	бакалавр

Москва – 2025

¹ Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего образования.

Программа утверждена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий, протокол № 8 от 2 апреля 2025 года.

Автор:

Минбалеев А.В. – доктор юридических наук, зав. кафедрой информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензенты:

Бойченко И.С. – кандидат юридических наук, научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права РАН

Минбалеев А.В. Основы цифрового права: рабочая программа/А.В. Минбалеев — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы цифрового права» является: получение обучающимися базовых научных и практических правовых знаний об основных проблемах цифрового права, основных тенденциях развития отечественного и зарубежного законодательства в IT-сфере.

Дисциплина направлена на подготовку юридических кадров, способных активно участвовать в модернизации и совершенствовании правовой системы Российской Федерации.

Реализация поставленной цели требует решения определенного ряда задач.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Основы цифрового права» является: определение правовой природы цифровых данных, цифровых технологий и процессов; определение основных направлений развития правового регулирования цифровых отношений в России и в мире; анализ правоприменительной практики в сфере цифровых правоотношений; рассмотрение общих вопросов правового регулирования цифровых отношений; исследование основных правовых проблем, связанных с внедрением цифровых технологий в коммерческую сферу и систему государственного управления.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Основы цифрового права» относится, к части формируемой участниками образовательных отношений блока ФТД. Факультативные дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Теория государства и права», «Конституционное право», «Административное право».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы цифрового права», помогут при анализе споров, возникающих в отношениях в цифровой среде, а также будут способствовать повышению уровня правосознания и правовой культуры участников цифровых отношений.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

профессиональными:

ПК-2 – способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Понятие и значение цифрового права в современной правовой системе	УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	ИУК 1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие ИУК 1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи ИУК 1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки ИУК 1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности ИУК 1.5. Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи
Тема 2. Цифровые правоотношения	УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	ИУК 1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие ИУК 1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи ИУК 1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки ИУК 1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки.

		Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности ИУК 1.5. Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи
Тема 3. Правовые режимы цифровых технологий	ПК-2 – способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации	ИПК 2.1. Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ИПК 2.2. Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ИПК 2.3. Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ИПК 2.4. Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ИПК 2.5. Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме
Тема 4. Основы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники	ПК-2 – способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации	ИПК 2.1. Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ИПК 2.2. Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ИПК 2.3. Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ИПК 2.4. Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ИПК 2.5. Разрабатывает варианты юридических действий в точном

		соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме
Тема 5. Основы правового обеспечения цифровой экономики	УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	ИУК 2.1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет алгоритм и последовательность выполнения задач ИУК 2.2. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений ИУК 2.3. Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время ИУК 2.4. Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта
Тема 6. Разрешение споров в цифровой среде	ПК-2 – способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации	ИПК 2.1. Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ИПК 2.2. Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ИПК 2.3. Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ИПК 2.4. Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ИПК 2.5. Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Основы цифрового права» составляет - 1 з.е., 36 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Формы промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1	Тема 1. Понятие и значение цифрового права в современной правовой системе	4	2	2	3	Работа в малых группах Дискуссия Анализ научной литературы	Эссе Компьютерное тестирование
2	Тема 2. Цифровые правоотношения	4	-	2	3	Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Компьютерное тестирование
3	Тема 3. Правовые режимы цифровых технологий	4	2	2	4	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
4	Тема 4. Основы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники	4	2	2	4	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование

						Работа в малых группах	
5	Тема 5. Основы правового обеспечения цифровой экономики	4	-	-	3	Круглый стол Работа в малых группах	Опрос Эссе Компьютерное тестирование
6	Тема 6. Разрешение споров в цифровой среде	4	-	2	3	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
Всего			6	10	20		зачет

2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр / триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/Формы промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
1	Тема 1. Понятие и значение цифрового права в современной правовой системе	4	2	2	4	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия Анализ научной литературы	Опрос Эссе Компьютерное тестирование
2	Тема 2. Цифровые правоотношения	4	-	-	4	Работа в малых группах	Компьютерное тестирование
3	Тема 3. Правовые режимы цифровых технологий	4	2	2	4	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование

						сети Интернет Работа в малых группах Дискуссия	
4	Тема 4. Основы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники	4	-	2	4	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
5	Тема 5. Основы правового обеспечения цифровой экономики	4	-	-	4	Работа в малых группах	Эссе Компьютерное тестирование
6	Тема 6. Разрешение споров в цифровой среде	4	-	2	4	Круглый стол Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
Всего 36.			4	8	24		Зачет

3. Тематический план для очно-заочной формы ускоренного обучения (группа выходного дня)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр / триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технологии образовательного процесса	Формы промежуточного контроля /Формы промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
1	Тема 1. Понятие и значение цифрового	4	2	2	4	Лекция-презентация	Опрос Эссе

	права в современной правовой системе					Работа в малых группах Дискуссия Анализ научной литературы	Компьютерное тестирование
2	Тема 2. Цифровые правоотношения	4	-	-	4	Работа в малых группах	Компьютерное тестирование
3	Тема 3. Правовые режимы цифровых технологий	4	2	2	4	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
4	Тема 4. Основы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники	4	-	2	4	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
5	Тема 5. Основы правового обеспечения цифровой экономики	4	-	-	4	Работа в малых группах	Эссе Компьютерное тестирование
6	Тема 6. Разрешение споров в цифровой среде	4	-	2	4	Круглый стол Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование

Всего		4	8	24		Зачет
--------------	--	---	---	----	--	-------

**4. Тематический план для очно-заочной формы ускоренного обучения
(на базе ВО)**

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр / триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
1	Тема 1. Понятие и значение цифрового права в современной правовой системе	4	2	2	4	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия Анализ научной литературы	Опрос Эссе Компьютерное тестирование
2	Тема 2. Цифровые правоотношения	4	-	-	4	Работа в малых группах	Компьютерное тестирование
3	Тема 3. Правовые режимы цифровых технологий	4	2	2	4	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
4	Тема 4. Основы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники	4	-	2	4	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
5	Тема 5. Основы правового обеспечения цифровой экономики	4	-	-	4	Работа в малых группах	Эссе Компьютерное тестирование
6	Тема 6. Разрешение споров в цифровой среде	4	-	2	4	Круглый стол Решение задач-	Опрос Проверка практических

						ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	заданий Компьютерное тестирование
	Всего		4	8	24		Зачет

**5. Тематический план
для заочной формы обучения**

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	курс	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
1	Тема 1. Понятие и значение цифрового права в современной правовой системе	3	2	-	4	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия Анализ научной литературы	Опрос Эссе Компьютерное тестирование
2	Тема 2. Цифровые правоотношения	3	-	-	4	Работа в малых группах	Компьютерное тестирование
3	Тема 3. Правовые режимы цифровых технологий	3	-	2	5	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
4	Тема 4. Основы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники	3	-	-	5	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование

						систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	
5	Тема 5. Основы правового обеспечения цифровой экономики	3	-	-	5	Работа в малых группах	Эссе Компьютерное тестирование
6	Тема 6. Разрешение споров в цифровой среде	3	-	-	5	Круглый стол Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
	Всего		2	2	28		Зачет – 4 ак. ч.

6. Тематический план
для заочной формы ускоренного обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	курс	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
1	Тема 1. Понятие и значение цифрового права в современной правовой системе	3	2	-	4	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия Анализ научной литературы	Опрос Эссе Компьютерное тестирование
2	Тема 2. Цифровые правоотношения	3	-	-	4	Работа в малых группах	Компьютерное тестирование
3	Тема 3. Правовые режимы цифровых технологий	3	-	2	5	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование

						Работа в малых группах Дискуссия	
4	Тема 4. Основы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники	3	-	-	5	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
5	Тема 5. Основы правового обеспечения цифровой экономики	3	-	-	5	Работа в малых группах	Эссе Компьютерное тестирование
6	Тема 6. Разрешение споров в цифровой среде	3	-	-	5	Круглый стол Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
Всего			2	2	28		Зачет – 4 ак. ч.

**7. Тематический план для заочной формы ускоренного обучения
(группа выходного дня)**

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	семестр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
1	Тема 1. Понятие и значение цифрового права в современной правовой системе	6	2		6	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия Анализ научной литературы	Опрос Эссе Компьютерное тестирование
2	Тема 2. Цифровые	6	-	-	4	Работа в малых группах	Компьютерное

	правоотношения					группах	тестирование
3	Тема 3. Правовые режимы цифровых технологий	6		2	6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
4	Тема 4. Основы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники	6	-		4	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
5	Тема 5. Основы правового обеспечения цифровой экономики	6	-	-	4	Работа в малых группах	Эссе Компьютерное тестирование
6	Тема 6. Разрешение споров в цифровой среде	6	-		4	Круглый стол Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
	Всего		2	2	28		Зачет – 4 ак. ч.

8. Тематический план
для очной формы ускоренного обучения (на базе СПО)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)	Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма
-------	--------------------------	---------	--	--------------------------------------	-----------------------------------

			Лекции	ПЗ	СР		промежуточной аттестации
1	Тема 1. Понятие и значение цифрового права в современной правовой системе	4	2	2	4	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия Анализ научной литературы	Опрос Эссе Компьютерное тестирование
2	Тема 2. Цифровые правоотношения	4	-	-	3	Работа в малых группах	Компьютерное тестирование
3	Тема 3. Правовые режимы цифровых технологий	4	2	2	4	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
4	Тема 4. Основы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники	4	2	2	3	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
5	Тема 5. Основы правового обеспечения цифровой экономики	4	-	2	3	Работа в малых группах	Эссе Компьютерное тестирование
6	Тема 6. Разрешение споров в цифровой среде	4	-	2	3	Круглый стол Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование

						ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	
	Всего		6	10	20		Зачет

9. Тематический план
для очно-заочной формы ускоренного обучения (на базе СПО)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
1	Тема 1. Понятие и значение цифрового права в современной правовой системе	4	2	-	5	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия Анализ научной литературы	Опрос Эссе Компьютерное тестирование
2	Тема 2. Цифровые правоотношения	4	-	2	5	Работа в малых группах	Компьютерное тестирование
3	Тема 3. Правовые режимы цифровых технологий	4	2	2	5	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
4	Тема 4. Основы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники	4	-	2	5	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
5	Тема 5. Основы	4	-	2	5	Работа в малых группах	Эссе

	правового обеспечения цифровой экономики					группах	Компьютерное тестирование
6	Тема 6. Разрешение споров в цифровой среде	4	-	-	5	Круглый стол Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
	Всего		4	8	24		Зачет

**10. Тематический план
для заочной формы ускоренного обучения (на базе СПО)**

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	курс	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
1	Тема 1. Понятие и значение цифрового права в современной правовой системе	3	2	-	4	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия Анализ научной литературы	Опрос Эссе Компьютерное тестирование
2	Тема 2. Цифровые правоотношения	3	-	-	4	Работа в малых группах	Компьютерное тестирование
3	Тема 3. Правовые режимы цифровых технологий	3	-	2	5	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
4	Тема 4. Основы	3	-	-	5	Решение	Опрос

	правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники					задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
5	Тема 5. Основы правового обеспечения цифровой экономики	3	-	-	5	Работа в малых группах	Эссе Компьютерное тестирование
6	Тема 6. Разрешение споров в цифровой среде	3	-	-	5	Круглый стол Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
	Всего		2	2	28		Зачет – 4 ак. ч.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. Понятие и значение цифрового права в современной правовой системе

Содержание:

1. Современные технологические вызовы и трансформация правового регулирования.
2. Исторические предпосылки формирования цифрового права.
3. Понятие цифрового права, значение и тенденции развития цифрового права.
4. Место цифрового права в системе права.
5. Принципы цифрового права.
6. Цифровые данные как стратегический ресурс цифровой экономики .
7. Цифровое право как система знаний и учебная дисциплина.
8. Источники цифрового права: понятие и виды.
9. Международные акты, регулирующие цифровые отношения.
10. Российское законодательство, регулирующие цифровые отношения.

11. Регулирование цифровых отношений в субъектах Российской Федерации.
12. Локальное правовое регулирование цифровых отношений.
13. Этическое регулирование цифровых отношений.
14. Саморегулирование в сфере цифровых отношений.

Задания для подготовки к лекции:

1. С помощью справочных правовых систем и информационных ресурсов сети Интернет найти государственные стратегии и доктрины развития цифровой среды.
2. Проанализировав государственные стратегии и доктрины, сформулируйте намеченные тенденции развития правового регулирования цифровых технологий.

Лекция 2. Цифровые правоотношения

Содержание:

1. Современные технологические вызовы и трансформация правового регулирования
2. Понятие цифрового права, значение и тенденции развития цифрового права
3. Место цифрового права в системе права
4. Понятие, признаки и виды цифровых правоотношений.
5. Объекты цифровых правоотношений.
6. Понятие и особенности субъектов цифровых правоотношений
7. Система субъектов цифровых правоотношений
8. Правовой статус отдельных субъектов цифровых правоотношений
9. Возникновение, изменение и прекращение цифровой правосубъектности

Задания для подготовки к лекции:

1. Найти в открытых источниках (сеть Интернет, справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», учебная литература) федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации и фонды, занимающиеся вопросами развития цифровизации и цифровой экономики. Указать их название, компетенцию.
2. В тематических классификаторах справочных правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» познакомиться с подходами к систематизации законодательства в цифровой сфере.

Лекция 3. Правовые режимы цифровых технологий

Содержание:

1. Понятие и виды цифровых технологий.
2. Понятие и правовая сущность облачных технологий. Правовое регулирование облачных технологий в России.
3. Понятие и правовая сущность больших данных. Правовое регулирование больших данных в России.

4. Понятие и правовая сущность технологии блокчейн. Правовое регулирование использования технологии блокчейн в России.

5. Понятие и правовая сущность технологий виртуальной и дополненной реальности. Правовое регулирование использования технологий виртуальной и дополненной реальности в России.

6. Понятие и правовая сущность нейронных сетей. Правовое регулирование использования нейронных сетей в России.

7. Понятие и правовая сущность квантовых технологий. Правовое регулирование использования квантовых технологий в России.

Задания для подготовки к лекции:

1. В литературе подобрать различные определения искусственного интеллекта.

2. Проанализировать соотношение понятий больших данных и персональных данных.

Лекция 4. Основы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники

Содержание:

1. Понятие и особенности искусственного интеллекта как объекта правоотношений.

2. Международное регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники.

3. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации.

4. Правовое регулирование использования технологий искусственного интеллекта за рубежом.

5. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере транспорта.

6. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере здравоохранения.

7. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере образования и науки.

Задания для подготовки к лекции:

1. В научной литературе, справочных правовых системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и информационных ресурсах сети Интернет найти нормативные правовые акты, локальные акты организаций, регулирующие использование искусственного интеллекта.

2. В Национальной стратегии развития искусственного интеллекта в России до 2020 года найти положения, касающиеся проблем правового обеспечения процессов развития искусственного интеллекта в России.

3. Подобрать примеры применения искусственного интеллекта в государственном управлении.

Лекция 5. Основы правового обеспечения цифровой экономики

Содержание:

1. Проблемы осуществления предпринимательской деятельности в цифровой среде.
2. Правовое регулирование договоров в цифровой среде. Тенденции правового регулирования электронных сделок в современном праве.
3. Понятие, правовая природа и проблемы применения смарт-контрактов в гражданском обороте.
4. Правовое регулирование краудфандинговых кампаний на базе блокчейн-технологий .
5. Правовая природа криптовалюты. Сущность цифровой валюты и электронных денег.
6. Цифровые технологии как инструмент для установления новых форм использования объектов интеллектуальной собственности.
7. Особенности правового регулирования использования больших данных на финансовом рынке. Проблемные аспекты использования больших данных на товарных рынках

Задания для подготовки к лекции:

1. Подобрать в литературе информацию о том, как в зарубежных странах осуществляется правовое регулирование обращения криптовалют.

Лекция 6. Разрешение споров в цифровой среде

Содержание:

1. Понятие и виды цифровых споров.
2. Особенности разрешения споров в цифровой среде.
3. Особенности судебной защиты в цифровой среде.
4. Особенности внесудебной защиты в цифровой среде.
4. Правовое обеспечение безопасности в цифровой среде.
5. Ответственность за незаконное использование цифровых технологий.

Задания для подготовки к лекции:

1. Дайте характеристику системе онлайн-разрешения споров (ODR), обозначив наиболее перспективные сферы применения отдельных ее механизмов.
2. Что представляет собой блокчейн-арбитраж и иные системы децентрализованного правосудия по своей природе? Приведите примеры современных механизмов блокчейн-арбитража.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Понятие и значение цифрового права в современной правовой системе

1. Современные технологические вызовы и трансформация правового регулирования
2. Исторические предпосылки формирования цифрового права.

3. Понятие цифрового права, значение и тенденции развития цифрового права

4. Место цифрового права в системе права

5. Принципы цифрового права

6. Цифровые данные как стратегический ресурс цифровой экономики

7. Цифровое право как система знаний и учебная дисциплина

8. Источники цифрового права: понятие и виды.

9. Международные акты, регулирующие цифровые отношения.

10. Российское законодательство, регулирующие цифровые отношения.

11. Регулирование цифровых отношений в субъектах Российской Федерации.

12. Локальное правовое регулирование цифровых отношений.

13. Этическое регулирование цифровых отношений.

14. Саморегулирование в сфере цифровых отношений.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Подготовить сообщения о развитии цифрового права в зарубежных странах (выбор страны по заданию преподавателя).

2. Проанализировав государственные стратегии и доктрины, сформулируйте намеченные тенденции развития цифрового права.

3. Выделите современные технологические вызовы и проанализируйте их, как они влияют на трансформацию правового регулирования.

Назовите основные тенденции развития цифрового права в доктрине зарубежных стран.

Практическое занятие 2. Цифровые правоотношения

1. Понятие, признаки и виды цифровых правоотношений.

2. Объекты цифровых правоотношений.

3. Понятие и особенности субъектов цифровых правоотношений.

4. Система субъектов цифровых правоотношений.

5. Правовой статус отдельных субъектов цифровых правоотношений.

6. Возникновение, изменение и прекращение цифровой правосубъектности.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. В тематических классификаторах справочных правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» познакомиться с подходами к систематизации законодательства, регулирующего отношения в цифровой сфере. Предложите свои оригинальные подходы.

2. Проанализируйте законодательство Европейского Союза и юридическую литературу и определите особенности правового статуса электронного лица.

3. Сформулируйте случаи изменения цифровой правосубъектности. а также основания прекращения цифровой правосубъектности.

4. Выделите основные виды цифровых правоотношений? Назовите их признаки.

Практическое занятие 3. Правовые режимы цифровых технологий

1. Понятие и виды цифровых технологий.
2. Понятие и правовая сущность облачных технологий. Правовое регулирование облачных технологий в России.
3. Понятие и правовая сущность больших данных. Правовое регулирование больших данных в России.
4. Понятие и правовая сущность технологии блокчейн. Правовое регулирование использования технологии блокчейн в России.
5. Понятие и правовая сущность технологий виртуальной и дополненной реальности. Правовое регулирование использования технологий виртуальной и дополненной реальности в России.
6. Понятие и правовая сущность нейронных сетей. Правовое регулирование использования нейронных сетей в России.
7. Понятие и правовая сущность квантовых технологий. Правовое регулирование использования квантовых технологий в России.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Определите, какие общественные отношения складываются в связи с использованием тех или иных цифровых технологий в сети Интернет. Определите, урегулированы ли они в законодательстве Российской Федерации.
2. Определите основные проблемы оборотоспособности больших данных
3. Определит особенности использования больших данных в контексте норм о защите информации, составляющей охраняемую законом тайну.

Практическое занятие 4. Основы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники

1. Понятие и особенности искусственного интеллекта как объекта правоотношений.
2. Международное регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники.
3. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации.
4. Правовое регулирование использования технологий искусственного интеллекта за рубежом.
5. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере транспорта.
6. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере здравоохранения.
7. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере образования и науки.

Задания для подготовки к практическому занятиям:

1. Попробуйте сконструировать определение искусственного интеллекта с точки зрения рассмотрения его как объекта и как субъекта права. Рассмотрите особенности технологий искусственного интеллекта как объекта и субъекта права.
2. Проанализируйте практику иностранных и российских судов в части вопросов использования технологий искусственного интеллекта. Выделите основные направления. С какими проблемами сталкиваются и могут столкнуться российские правоприменители?
3. Каковы современные направления правового регулирования отношений, связанных с использованием искусственного интеллекта и робототехники?
4. Приведите примеры российского опыта правового регулирования таких отношений и выносимых на обсуждение законопроектов.
5. В чем заключается механизм саморегулирования в сфере искусственного интеллекта?
6. Приведите примеры применения искусственного интеллекта в государственном управлении.

Практическое занятие 5. Основы правового обеспечения цифровой экономики

1. Проблемы осуществления предпринимательской деятельности в цифровой среде.
2. Правовое регулирование договоров в цифровой среде. Тенденции правового регулирования электронных сделок в современном праве.
3. Понятие, правовая природа и проблемы применения смарт-контрактов в гражданском обороте.
4. Правовое регулирование краудфандинговых кампаний на базе блокчейн-технологий .
5. Правовая природа криптовалюты. Сущность цифровой валюты и электронных денег.
6. Цифровые технологии как инструмент для установления новых форм использования объектов интеллектуальной собственности.
7. Особенности правового регулирования использования больших данных на финансовом рынке. Проблемные аспекты использования больших данных на товарных рынках

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Определите основные модели смарт-контрактов. Определите квалифицирующие признаки для возможности применения смарт-контракта
2. В чем заключаются особенности заключения и расторжения смарт-контракта, особенности ответственности сторон за нарушение условий смарт-контракта.
3. Сформулируйте проблемы применения смарт-контрактов в российской и иностранных юрисдикциях.
4. Охарактеризуйте краудфандинг и краутивестинг.

5. Допускается ли в зарубежных странах возможность правового регулирования обращения криптовалют на уровне субъектов федерации и/или муниципальных образований?

Практическое занятие 6. Разрешение споров в цифровой среде

1. Понятие и виды цифровых споров.
2. Особенности разрешения споров в цифровой среде.
3. Особенности судебной защиты в цифровой среде.
4. Особенности внесудебной защиты в цифровой среде.
7. Правовое обеспечение безопасности в цифровой среде.
8. Ответственность за незаконное использование цифровых технологий.

Задания для подготовки к практическому занятию:

3. Дайте характеристику системе онлайн-разрешения споров (ODR), обозначив наиболее перспективные сферы применения отдельных ее механизмов. Проиллюстрируйте соразвитие этой системы и электронной (мобильной) торговли. Каковы преимущества онлайн-разрешения трансграничных споров? Каковы правовые риски?

4. Проанализируйте практику разрешения споров в рамках деятельности компаний платформенного типа (eBay, Amazon, Google и пр.). Изучите политики разрешения споров, дайте им оценку с точки зрения правового регулирования. Какие оговорки о порядке разрешения споров содержатся в пользовательских соглашениях указанных компаний и иных компаний платформенного типа?

5. Что представляет собой блокчейн-арбитраж и иные системы децентрализованного правосудия по своей природе? Приведите примеры современных механизмов блокчейн-арбитража.

6. Изучите Белые книги нескольких сервисов, предлагающих механизмы блокчейн-арбитража. Соотнесите их с регламентами международных коммерческих арбитражей.

2.4. Самостоятельная работа

Обучающиеся выполняют ряд самостоятельных заданий в рамках самостоятельной работы.

К видам самостоятельной работы относятся:

поиск и изучение существующих информационных материалов по темам дисциплины;

поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных баз данных;

анализ изученных материалов и подготовка докладов в соответствии с выбранной и согласованной с преподавателем темой.

В рамках изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного характера обучающиеся должны составить собственное мнение о проблемах, затрагиваемых в анализируемой теме.

Особенности самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам дисциплины

Тема 1. Понятие и значение цифрового права в современной правовой системе

Для понимания роли и места цифрового права в системе российского права необходимо понимание той роли, которую цифровая информация сегодня играет в современном обществе, и сущности возникающих проблем цифровизации, для решения которых требуется установление специальных нормативных предписаний. Возрастающая роль цифровой информации и цифровых данных, бурное развитие цифровых технологий стимулировало развитие общества и его цифровую трансформацию, что обусловило необходимость изменения и самого права. Важно рассмотреть современные технологические вызовы и трансформацию правового регулирования, рассмотреть иные исторические предпосылки формирования цифрового права.

Обучающимся необходимо раскрыть понятие цифрового права, значение и тенденции развития цифрового права, его место в системе права.

Цифровое право современной юридической наукой оценивается крайне неоднозначно. Можно выделить несколько основных подходов к трактовке его сущности с позиции действующей российской системы права. Во-первых, как комплексный институт права, который представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих цифровые отношения, возникающие и реализующиеся как в собственно информационной сфере, так и различных иных сферах общественной жизни – в сфере имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, трудовых отношений, предпринимательских, управленческих, конкурентных и др. Во-вторых, цифровое право сегодня это чрезвычайно актуальная учебная дисциплина и сфера научных исследований, выделение которой обусловлено необходимостью изучения процессов цифровизации и правовой природы цифровых технологий, цифровых данных и складывающихся цифровых отношений, а также обучения особенностям цифровых правоотношений широкой группы обучающихся, начиная от школьников и заканчивая специалистами в рамках непрерывного образования. Различные подходы к пониманию правовой сущности цифрового права обусловлены сложностью его природы и активным вторжением в самые различные сферы общественной жизни.

Предметно цифровое право охватывает цифровые отношения, то есть отношения по использованию данных в цифровом виде, а также результатов анализа данных и результатов обработки, и использования таких данных в различных сферах общественной жизни с использованием цифровых технологий. Цифровое право формируется сегодня как комплексный

(межотраслевой) правовой институт, обеспечивающий нормативное регулирование цифровой среды.

Методологически основой для регулирования цифровых отношений выступает совокупность правовых и неправовых регуляторов, использующих потенциально неопределенный набор методов, приемов и средств как правовой, так и иной природы (применительно к неправовым регуляторам). «Цифровое право» в будущем можно рассматривать как искусственно создаваемый социобиотехнический регуляторный механизм, основанный на совокупности потенциально неограниченного набора регуляторов различной природы, призванный упорядочить, контролировать и развивать отношения в цифровой среде.

В рамках цифрового права можно говорить о многоуровневой системе принципов, основой для составления которых являются Конституция Российской Федерации, ряд международных актов и нормативных правовых актов Российской Федерации.

Первый уровень принципов – это общеправовые принципы, применяемые цифровым правом исходя из существующих общих закономерностей существования всех правовых явлений, а также фундаментальных положений Конституции Российской Федерации. Это принципы законности, демократизма, равенства всех перед законом, справедливости, гуманизма и др.

Второй уровень принципов – это межотраслевые принципы, Прежде всего, это принцип гласности.

Третий уровень – это совокупность отраслевых принципов информационного права, которые используются при регулировании цифровых информационных отношений, а также принципы других отраслей права, которые применяются в случае реализации тех или иных отраслевых цифровых отношений.

Инструментами регулирования этих отношений выступает совокупность регуляторов. Со временем однозначно правовой инструментарий управления изменениями цифровой среды расширится за счет регуляторных инструментов, основанных на самих цифровых технологиях, которые будут оказывать непосредственное влияние на механизм регулирования. Поэтому важно рассмотреть источники цифрового права комплексно, системно, а именно международные акты, регулирующие цифровые отношения, российское законодательство, регулирующее цифровые отношения, существующее регулирование цифровых отношений в субъектах Российской Федерации, локальное правовое регулирование цифровых отношений, этическое регулирование цифровых отношений, а также саморегулирование и возможности сорегулирования в сфере цифровых отношений. Важно проанализировав государственные стратегии и доктрины, сформулировать намеченные тенденции развития цифрового права.

Тема 2. Цифровые правоотношения

Цифровые правоотношения сегодня представляют собой огромный круг разноотраслевых правоотношений, формирующихся посредством появления новых правовых норм, регулирующих использование цифровых данных и цифровых технологий. Цифровые правоотношения можно рассматривать как урегулированные правом отношения по использованию данных в цифровом виде, а также результатов анализа данных и результатов обработки и использования таких данных в различных сферах общественной жизни с использованием цифровых технологий.

Важно выделить ключевые **признаки цифровых правоотношений**, которые позволяют выделить и обособить их в структуре современных информационных и иных отраслевых отношений можно отнести следующие:

1. Возникают по поводу использования данных в цифровом виде, а также результатов анализа данных и результатов обработки и использования таких данных в различных сферах общественной жизни с использованием цифровых технологий;

2. Являются комплексными, формирующимися как в рамках информационных, так и других правоотношений – гражданских, административных, трудовых, уголовно-правовых, процессуальных и иных.

3. Универсальный характер, обусловленный возможностью использования цифровых данных и технологий практически во всех сферах общественной жизни. Не случайно цифровые технологии традиционно называются сквозными.

4. Техническая и технологическая обусловленность. Объекты цифровых отношений – цифровые технологии, а также цифровой характер данных обуславливают необходимость включения в отношения по поводу информации объектов технической природы (средства вычислительной техники, информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, непосредственно цифровые технологии), которые и выступают идентификаторами данных отношений, обуславливают их цифровую природу и опосредованность. Однако необходимо учитывать, что такая обусловленность не предполагает исключения субъекта.

5. Использование различных приемов, способов и средств правового регулирования в сочетании с техническими, организационными, этическими нормами, а также механизмами саморегулирования и сорегулирования, иными регуляторными механизмами. Важной закономерностью развития цифровых правоотношений является неопределенность набора регуляторов. Стремительное развитие цифровых технологий, появление новых, делает сложным однозначное прогнозирование того, что конкретно понадобится для регулирования цифровых отношений в будущем. Задачей цифрового права в этой связи является скорейшая разработка моделей регулирования цифровых отношений, основанных на принципах дискретности и нелинейности развития, гибкости и оперативности, возможности замены тех или иных регуляторов, в том числе и правовых для конкретных отношений.

6. Особый правовой режим объектов цифрового права. Индивидуальная направленность регулирования и обособления каждого из объектов цифровых правоотношений в рамках собственного уникального правового режима связывается как с особым набором приемов, способ и средств регулирования соответствующих отношений, так и техническими, организационными и иными средствами, которые используются в данном процессе. Правовой режим цифровых объектов предполагает включение в каждом конкретном случае уникальных средств не только правовой, но и технической, организационной, биологической и иной природы. Так, технологии на основе искусственного интеллекта основываются на особенностях человеческого мышления и биопсихосоциальных механизмах его функционирования. Любые вопросы регулирования использования цифровых технологий в генетических исследованиях основываются на значительном количестве этических регуляторов, действующих в сфере генетических исследований. Все цифровые технологии основаны на значительном количестве технических и организационных норм, которые в той иной форме либо трансформируются в правовые нормы, либо закрепляются как обязательные для выполнения.

В предмете цифрового права необходимо выделять две группы отношений. Первая группа – совокупность общественных отношений, складывающихся по поводу поиска, получения, предоставления, распространения и иных действий с данными в цифровой форме и цифровыми технологиями. Это цифровые отношения информационной природы, непосредственно не связанные и не обусловленные отношениями иной отраслевой принадлежности. Данный круг цифровых отношений складывается на основе информационно-правовых норм, содержащихся в специализированных нормативных правовых актах, устанавливающих правовую сущность цифровых данных и цифровых технологий.

Соответственно вторая группа – это совокупность цифровых отношений, складывающихся по поводу поиска, получения, предоставления, распространения и иных действий с цифровыми данными и цифровыми технологиями, непосредственно связанные с иными отношениями. Например, отношения по ведению цифровых трудовых книжек, данных работников и информации о них в распределенных реестрах, использование технологий искусственного интеллекта при обучении работников и др. – это трудовые отношения. Основные отношения в данном случае – трудовые. При этом механизм правового регулирования предполагает в рамках стадии реализации прав и обязанностей соблюдения, исполнения и использования норм различной отраслевой принадлежности – как трудовой, так и информационно-правовой. В рамках этой стадии на различных участников этих отношений будут применяться различные способы правового регулирования. Другим примером являются отношения, возникающие по поводу цифровых активов и цифровых прав, а также отношения в сфере создания объектов интеллектуальной собственности и защиты

интеллектуальных прав с использованием цифровых технологий, – это гражданско-правовые отношения.

К особенностям цифровых отношений следует отнести и специфический субъектный состав; наличие значительного количества специфических правовых режимов отдельных цифровых технологий и др. Инструментами регулирования этих отношений выступает совокупность регуляторов. Со временем однозначно правовой инструментарий управления изменениями цифровой среды расширится за счет регуляторных инструментов, основанных на самих цифровых технологиях, которые будут оказывать непосредственное влияние на механизм регулирования.

Виды цифровых правоотношений. Среди классификационных критериев разграничения информации, а, значит, и цифровых данных, можно выделить следующие критерии:

- «степень доступности», по уровню доступа. На основании данного критерия цифровые правоотношения можно делить на открытые (общедоступные) и ограниченного доступа (на основе цифровых данных ограниченного доступа – все виды тайн, персональные данные, инсайдерская информация, кредитные истории);

- по виду используемых цифровых технологий: цифровые отношения, возникающие в связи с использованием технологий обработки больших данных; цифровые отношения, возникающие в связи с использованием технологий искусственного интеллекта и робототехники; цифровые отношения, возникающие в связи с использованием технологий блокчейн и т.п.;

- по характеру действий, совершаемых с цифровыми данными: отношения по сбору цифровых данных, отношения по использованию цифровых данных, отношения по обеспечению безопасности цифровых данных, отношения по трансграничной обработке цифровых данных и др.;

- по характеру используемых методов и средств правового воздействия на цифровые отношения: отношения частноправового характера; отношения публично-правового характера; смешанные отношения;

- по субъектам, осуществляющим использование цифровых технологий: цифровые отношения, возникающие при их использовании физическими лицами; цифровые отношения, возникающие при их использовании юридическими лицами; цифровые отношения, возникающие при их использовании публичными образованиями; цифровые отношения, возникающие при их использовании международными субъектами.

Структура цифровых правоотношений обусловлена совокупностью объектов цифровых отношений, субъектов цифровых отношений и их содержания – совокупности прав и обязанностей субъектов цифровых отношений.

Важно учитывать, что для цифровых отношений характерен специфический субъектный состав. Он обусловлен специфическим характером используемых цифровых технологий (роботы как субъекты права, цифровые личности, операторы больших данных, операторы

автоматизированных и полуавтоматизированных систем искусственного интеллекта и др.), использование информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет (операторы связи, провайдеры, пользователи и др.). В рамках цифровых правоотношений можно выделять как традиционных субъектов права – физических лиц, юридических лиц, публичные образования (государство, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования), так и специальных (роботизированные агенты, электронные лица, цифровые сотрудники, операторы больших данных и др.).

По объему прав субъектов цифровых отношений можно разделить на:

- обладателей цифровых данных, цифровых прав и цифровых технологий – это лица, создающие цифровые данные, цифровые технологии, и на основании закона или договора обладающие правом их использования, а также правом разрешать или ограничивать к ним доступ;

- пользователей цифровых данных, цифровых прав и цифровых технологий – субъекты, которые на основании закона или договора приобретают в том или ином объеме, в той или иной мере использовать цифровые данные, результаты их обработки, а также цифровые технологии;

- цифровые посредники – лица, которые оказывают информационные и иные услуги, работы на основании специальных договоров в отношении цифровых данных, прав и технологий (операторы связи, операторы цифровых технологий, провайдеры), обеспечивая права и законные интересы обладателей и пользователей.

Обладатель цифровых данных, если иное не предусмотрено федеральными законами, вправе: разрешать или ограничивать доступ к ним, определять порядок и условия такого доступа; использовать цифровые данные, в том числе распространять ее, по своему усмотрению; передавать цифровые данные другим лицам по договору или на ином установленном законом основании; защищать установленными законом способами свои права в случае незаконного получения цифровых данных или ее незаконного использования иными лицами; осуществлять иные действия с цифровыми данными или разрешать осуществление таких действий.

Права пользователей и посредников вытекают из соответствующих норм, регулирующих цифровые отношения и договоров, которые они заключают с обладателями цифровых данных, прав и технологий и третьими лицами (например, при обеспечении конфиденциальности цифровых данных могут заключаться договоры по их защите со специализированными организациями в сфере информационной безопасности).

Обладатель цифровых данных при осуществлении своих прав обязан: соблюдать права и законные интересы иных лиц; принимать меры по защите цифровых данных; ограничивать доступ к цифровым данным, если такая обязанность установлена федеральными законами. Аналогичные обязанности, а также дополнительные обязанности, предусмотренные законодательством и договорами, возложены на пользователей и цифровых посредников.

В качестве объектов цифровых правоотношений выступает достаточно большой объем информационных объектов, связанных с цифровыми данными: информационные технологии (процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов); информационные системы (совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств); информационно-телекоммуникационная сеть (технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники).

Цифровые отношения связываются с использованием самых различных цифровых технологий, выступающих как их объект. К ним уже традиционно относят технологии обработки больших данных, нейротехнологии, технологии на основе искусственного интеллекта и робототехника, системы распределённого реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный (промышленный) интернет и интернет вещей, сенсорика, технологии виртуальной и дополненной реальности и другие. В рамках каждой цифровой технологии выделяются субтехнологии, которые стремительно развиваются.

Тема 3. Правовые режимы цифровых технологий

В рамках рассматриваемой темы обучающиеся должны раскрыть понятие и особенности правовых режимов цифровых технологий. Новые цифровые технологии формируют и новый круг общественных отношений, в котором можно выделить следующие основные технологии, объекты и институты: киберфизические системы и искусственный интеллект; технологии виртуальной и дополненной реальности, квантовые технологии и нейротехнологии; Интернет вещей и промышленный интернет; технологии на принципах распределённого реестра, цифровые активы, цифровые права, смарт-контракты; облачные технологии и туманные вычисления; киберпространство и кибербезопасность.

Технологии обработки больших объемов данных. Технологии обработки больших объемов данных представляют собой совокупность подходов, инструментов и методов автоматической их обработки. Особенностью этих технологий является не огромный объем этих данных, а то, что большинство из них часть не связана с традиционным форматом структурированных данных, обрабатываемых в базах данных.

Нейротехнологии. Это совокупность технологий, созданных на основе принципов функционирования нервной системы. Они основаны как на использовании биологических нейронных сетей человека, так и математических моделях, построенных по принципу биологических нейронных сетей, способных решать ряд сложных задач и способных к самообучению. Нейротехнологии активно используются в образовании, в

среде развлечений и спорта, в нейрофармакологии и медтехнике, в сфере коммуникаций и маркетинга.

Системы распределённого реестра (блокчейн). Существует несколько подходов к обозначению правовой природы блокчейн. Так, многие просто указывают на нее как на технологию, на базе которой появляется множество криптовалют; распределенную технологию, то есть технологию единого пространства, в котором нет посредника. Блокчейн не просто совокупность информационных материалов, сведений, это не база данных, а значительно более сложный объект, уникальная система, предоставляющая возможность безопасно хранить и обрабатывать информацию на принципиально иных основах. Блокчейн позволяет хранить и обрабатывать информацию из самых разных сфер, что позволяет на базе тех или иных сайтов использовать различные электронные сервисы как для осуществления предпринимательской деятельности, так и в социальной сфере, государственном и муниципальном управлении и в других направлениях. Возможности использования блокчейн практически безграничны, поскольку позволяют безопасно обрабатывать любые сведения, информационные ресурсы, которые требуют идентификационной привязки к конкретному субъекту, и которые не могут быть изменены или удалены без согласия их обладателя.

Квантовые технологии. Квантовая технология – область физики, в которой используются специфические особенности квантовой механики; цель этих технологий состоит в том, чтобы создать системы и устройства, основанные на квантовых принципах, а к возможным практическим реализациям относят квантовые вычисления и квантовый компьютер, квантовую криптографию, квантовую телепортацию, квантовую метрологию, квантовые сенсоры, и квантовые изображения².

Новые производственные технологии. Они представляют собой совокупность процессов проектирования и изготовления на современном технологическом уровне кастомизированных (индивидуализированных) материальных объектов (товаров) различной сложности, стоимость которых сопоставима со стоимостью товаров массового производства. Они включают в себя: новые материалы, цифровое проектирование и моделирование, включая бионический дизайн, суперкомпьютерный инжиниринг, аддитивные и гибридные технологии³.

Индустриальный (промышленный) интернет и интернет вещей. Индустриальный интернет, согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, - это «концепция построения информационных и коммуникационных инфраструктур на основе подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров,

² Сквозные технологии цифровой экономики // <http://datascientist.one/skvoznnye-texnologii-digital-economy/>

³ Сквозные технологии цифровой экономики // <http://datascientist.one/skvoznnye-texnologii-digital-economy/>

систем управления технологическими процессами, а также интеграции данных программно-аппаратных средств между собой без участия человека»⁴. Во многом индустриальный интернет основывается на концепции интернета вещей, то есть концепции «вычислительной сети, соединяющей вещи (физические предметы), оснащенные встроенными информационными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой без участия человека»⁵.

Сенсорика. Это совокупность информационных технологий, построенных по аналогии с функциями органов чувств человека. Преимущественное распространение имеет система чувствительных датчиков роботов в роли рецепторов, благодаря которым автоматические устройства собирают информацию из окружающего мира и своих внутренних органов. Сенсорика используется и в автоматизированных системах управления, в которых датчики как инициирующие устройства приводят в действие оборудование, арматуру и программное обеспечение.

Технологии виртуальной и дополненной реальности. Виртуальная реальность представляет собой совокупность технологий, способных сформировать в цифровой среде уникальный фиктивный круг отношений (совокупность виртуальных объектов и субъектов, связей между ними), воспринимаемый человеком посредством его ощущений. Системами «виртуальной реальности» являются специализированные технические устройства, которые комплексно задействуя все органы чувств человека имитируют взаимодействие с виртуальной средой. Дополненная реальность представляет собой совокупность технологий, направленных на введение в поле восприятия человеком различных сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружающем мире и улучшение восприятия информации из него. Примерами дополненной реальности могут быть «нарисованные» траектории полетов шайбы во время хоккейного матча, смешение реальных и вымышленных объектов в кинофильмах и компьютерных играх и т.п. Виртуальная и дополненная реальность активно используется в системах обучения, кинематографии, компьютерных и иных играх, в медицине, в военной и других сферах⁶.

Тема 4. Основы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники

В рамках рассматриваемой темы обучающиеся должны знать сущность искусственного интеллекта и робототехники. Искусственный интеллект представляет собой совокупность технологий, в том числе информационных, цифровых, позволяющих решать когнитивные проблемы, связанные

⁴ Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 10 мая 2017 г.

⁵ Там же.

⁶ Сквозные технологии цифровой экономики // <http://datascientist.one/skvoznnye-texnologii-digital-economy/> (дата обращения – 30.05.2019)

преимущественно с человеческим интеллектом. Искусственный интеллект часто рассматривается как свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые характерны только для человека; это ряд алгоритмов и программных систем, отличительным свойством которых является возможность решать некоторые задачи по аналогии с тем, как это делал бы человек, размышляющий над их решением. Традиционно использование технологий искусственного интеллекта связано с такими категориями как робот, роботизированный агент (робот-агент), роботизированная система, киберфизическая система с искусственным интеллектом и др. Робот чаще всего рассматривается как программируемое человеком механическое устройство, способное выполнять различные задачи и осуществлять взаимодействие с внешней средой без помощи со стороны человека.

Анализ зарубежного опыта правового регулирования отношений в сфере использования искусственного интеллекта и робототехники свидетельствует о наличии нескольких моделей регулирования отношений, возникающих в связи с использованием искусственного интеллекта.

Достаточно распространена практика частных инициатив, связанная с объединением усилий ряда компаний по развитию использования технологий искусственного интеллекта и закреплению основных принципов работы с такими технологиями. Например, Азиломарские принципы искусственного интеллекта (США), направленные на создание полезного интеллекта, поддержания человеческих ценностей, конфиденциальности личных данных.

Важным механизмом регулирования отношений в сфере искусственного интеллекта является саморегулирование. Саморегулирование сегодня оказывает различное влияние на процессы развития цифровых технологий как в России, так и во всем мире. Можно выделить несколько направлений такого влияния. Во-первых, ставится вопрос о возможности использования механизма саморегулирования для развития ряда направлений информационно-телекоммуникационной сферы, сферы массовых коммуникаций, в которых активно используются цифровые технологии. Причем это не только традиционное регулирование Интернет-среды, но и отдельные отрасли использования криптовалют, блокчейн-технологий, искусственного интеллекта и других. Во-вторых, это использование цифровых технологий в процессе развития саморегулирования в уже действующих сферах. Так, цифровизация строительной отрасли, включающая функционирование информационных систем, основанных на использовании больших данных, блокчейн-технологии, искусственного интеллекта, предполагает создание единого информационного пространства, охватывающего всех субъектов системы саморегулирования строительной отрасли.

Большинство государств сегодня идут по пути национального правового регулирования отношений в сфере использования технологий искусственного интеллекта.

Анализ национального регулирования свидетельствует о достаточно ограниченном круге отношений, которые подвергаются правовому воздействию – это преимущественно транспортная сфера, образование, медицина, общественная безопасность, промышленность, государственное управление. Но намечается явная тенденция к расширению и включение новых сфер, в которых регулируется использование искусственного интеллекта.

Анализ зарубежного опыта свидетельствует о наличии ряда моделей регулирования искусственного интеллекта. При этом правовое регулирование оказывается не единственным регулятором. Активное использование организационных норм, этических норм, саморегулирования и сорегулирования, формирование наднациональных норм свидетельствует о поиске решения сложной задачи упорядочить отношения в сфере использования киберфизических систем и искусственного интеллекта.

В ходе изучения темы необходимо проанализировать особенности правового регулирования использования искусственного интеллекта в отдельных сферах – транспорте, здравоохранении, образовании и науке, государственном и муниципальном управлении.

Тема 5. Основы правового обеспечения цифровой экономики

Обучающимся при изучении данной темы важно разобраться, что представляет собой цифровая экономика, как законодательно определяется данный термин. Необходимо изучить соответствующие стратегические и нормативные правовые акты.

Важно выявить и проанализировать проблемы осуществления предпринимательской деятельности в цифровой среде.

Одной из ключевых проблем является правовое регулирование договоров в цифровой среде и тенденции правового регулирования электронных сделок в современном праве.

Понятие, правовая природа и проблемы применения смарт-контрактов в гражданском обороте. Важно дать понятие смарт-контракту, выявить отличие смарт-контракта от бумажного контракта, определить основные модели смарт-контрактов, определить квалифицирующие признаки для возможности применения смарт-контракта. Необходимо выявить, в чем заключаются особенности заключения и расторжения смарт-контракта, особенности ответственности сторон за нарушение условий смарт-контракта.

Отдельный вопрос - правовое регулирование краудфандинговых кампаний на базе блокчейн-технологий. Важно разобраться, что представляет собой краудфандинг и какие особенности данной деятельности.

Значительным блоком, который должны изучить студенты по данной теме является правовая природа криптовалюты, а также сущность цифровой валюты и электронных денег.

Отдельно ставится задача по изучению цифровых технологий как инструмента для установления новых форм использования объектов интеллектуальной собственности. Современные цифровые технологии

выступают средством создания значительного количества объектов интеллектуальной собственности. Сегодня важно разобраться с правовой природой объектов интеллектуальной собственности, созданных с использованием цифровых технологий, в первую очередь искусственного интеллекта.

Обучающиеся должны знать и особенности правового регулирования использования больших данных на финансовом рынке и проблемные аспекты использования больших данных на товарных рынках

Тема 6. Разрешение споров в цифровой среде

В условиях построения глобального информационного общества в нашей стране и цифровизации особое значение приобретает проблема обеспечения защиты прав и свобод человека в цифровой среде, возможности разрешения споров не только с помощью традиционных юрисдикционных и неюрисдикционных форм, но и в сети Интернет, с использованием цифровых технологий.

В связи с этим особенно актуальным является исследование вопросов, связанных цифровыми спорами, их природой, видами, возможностями развития в условиях цифровизации.

Обучающиеся должны знать судебные способы защиты цифровых споров и внесудебные.

Необходимо проанализировать практику иностранных и российских судов в части разрешения споров, вытекающих из отношений, складывающихся в киберпространстве, дать характеристику системе онлайн-разрешения споров (ODR), обозначив наиболее перспективные сферы применения отдельных ее механизмов. Важно определить, какие преимущества онлайн-разрешения трансграничных споров, какие правовые риски?

Необходимо проанализировать практику разрешения споров в рамках деятельности компаний платформенного типа (eBay, Amazon, Google и пр.), изучить политики разрешения споров, дайте им оценку с точки зрения правового регулирования. Определить, какие оговорки о порядке разрешения споров содержатся в пользовательских соглашениях указанных компаний и иных компаний платформенного типа?

Важно определить что представляет собой блокчейн-арбитраж и иные системы децентрализованного правосудия по своей природе, привести примеры современных механизмов блокчейн-арбитража. Необходимо изучить Белые книги нескольких сервисов, предлагающих механизмы блокчейн-арбитража, соотнесите их с регламентами международных коммерческих арбитражей.

Обучающиеся должны уметь охарактеризовать ответственность за незаконное использование цифровых технологий.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущая аттестация. Осуществление постоянного контроля выполнения заданий обучающимся и оценка результатов его работы.

При оценке выполненного задания учитываются:

- качество выполнения задания (наличие несущественных недочетов, существенных ошибок);
- время выполнения задания;
- степень самостоятельности выполнения задания;
- умение оценить результаты своей работы и исправить ошибки.

Формы рубежного контроля (при модульной организации изучения дисциплины):

- тестирование (контроль на уровне знания);
- решение контрольных задач (контроль на уровне понимания и владения).

3.1. Примерная тематика творческих работ

1. Проблемы правовой природы цифрового права и его места в системе права.
2. Принципы цифрового права
3. Правовой режим цифровых данных.
4. Источники цифрового права: понятие и виды.
5. Правовое регулирование цифровых отношений в субъектах Российской Федерации: пределы и проблемы.
6. Локальное правовое регулирование цифровых отношений: пределы и проблемы.
7. Этическое регулирование цифровых отношений: пределы и проблемы.
8. Саморегулирование и сорегулирование в сфере цифровых отношений.
9. Развитие цифрового права в ЕС.
10. Основные тенденции развития цифрового права в доктрине зарубежных стран.
11. Проблемы цифровых правоотношений.
12. Особенности правового статуса электронного лица.
13. Понятие и правовая сущность облачных технологий. Проблемы правового регулирования облачных технологий в России.
14. Понятие и правовая сущность больших данных. Проблемы правового регулирования больших данных в России.
15. Понятие и правовая сущность технологии блокчейн. Проблемы правового использования технологии блокчейн в России.
16. Понятие и правовая сущность технологий виртуальной и дополненной реальности. Проблемы правового использования технологий виртуальной и дополненной реальности в России.

17. Понятие и правовая сущность нейронных сетей. Проблемы правового использования нейронных сетей в России.

18. Понятие и правовая сущность квантовых технологий. Проблемы правового использования квантовых технологий в России.

19. Особенности искусственного интеллекта как объекта и как субъекта правоотношений.

20. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации.

21. Проблемы правового использования технологий искусственного интеллекта за рубежом.

22. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере транспорта.

23. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере здравоохранения.

24. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере образования и науки.

25. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере государственного и муниципального управления.

26. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере промышленности.

27. Правовое регулирование создания использования беспилотных летательных аппаратов.

28. Понятие, правовая природа и проблемы применения смарт-контрактов в гражданском обороте.

29. Правовое регулирование краудфандинга.

30. Правовая природа криптовалюты.

31. Цифровые технологии как инструмент для установления новых форм использования объектов интеллектуальной собственности.

32. Особенности правового регулирования использования отдельных цифровых технологий в определенной сфере.

33. Понятие и виды цифровых споров.

34. Особенности разрешения споров в цифровой среде.

35. Особенности судебной защиты в цифровой среде

36. Особенности внесудебной защиты в цифровой среде.

37. Правовое обеспечение безопасности в цифровой среде.

38. Ответственность за незаконное использование цифровых технологий.

39. Система онлайн-разрешения споров (ODR).

40. Споры в рамках деятельности компаний платформенного типа (eBay, Amazon, Google и пр.).

41. Правовая природа и особенности функционирования блокчейн-арбитража и иных системы децентрализованного правосудия.

42. Договоры в сфере использования доменных имен.

3.2. Вопросы для текущего и рубежного контроля успеваемости

1. Современные технологические вызовы и трансформация правового регулирования
2. Исторические предпосылки формирования цифрового права.
3. Понятие цифрового права, значение и тенденции развития цифрового права
4. Место цифрового права в системе права
5. Принципы цифрового права
6. Цифровые данные как стратегический ресурс цифровой экономики
7. Цифровое право как система знаний и учебная дисциплина
8. Источники цифрового права: понятие и виды.
9. Международные акты, регулирующие цифровые отношения.
10. Российское законодательство, регулирующие цифровые отношения.
11. Регулирование цифровых отношений в субъектах Российской Федерации.
12. Локальное правовое регулирование цифровых отношений.
13. Этическое регулирование цифровых отношений.
14. Саморегулирование в сфере цифровых отношений.
15. Понятие, признаки и виды цифровых правоотношений.
16. Объекты цифровых правоотношений.
17. Понятие и особенности субъектов цифровых правоотношений.
18. Система субъектов цифровых правоотношений.
19. Правовой статус отдельных субъектов цифровых правоотношений.
20. Возникновение, изменение и прекращение цифровой правосубъектности.
21. Понятие и виды цифровых технологий.
22. Понятие и правовая сущность облачных технологий. Правовое регулирование облачных технологий в России.
23. Понятие и правовая сущность больших данных. Правовое регулирование больших данных в России.
24. Понятие и правовая сущность технологии блокчейн. Правовое регулирование использования технологии блокчейн в России.
25. Понятие и правовая сущность технологий виртуальной и дополненной реальности. Правовое регулирование использования технологий виртуальной и дополненной реальности в России.
26. Понятие и правовая сущность нейронных сетей. Правовое регулирование использования нейронных сетей в России.
27. Понятие и правовая сущность квантовых технологий. Правовое регулирование использования квантовых технологий в России.
28. Понятие и особенности искусственного интеллекта как объекта правоотношений.
29. Международное регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники.

30. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации.

31. Правовое регулирование использования технологий искусственного интеллекта за рубежом.

32. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере транспорта.

33. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере здравоохранения.

34. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере образования и науки.

35. Проблемы осуществления предпринимательской деятельности в цифровой среде.

36. Правовое регулирование договоров в цифровой среде. Тенденции правового регулирования электронных сделок в современном праве.

37. Понятие, правовая природа и проблемы применения смарт-контрактов в гражданском обороте.

38. Правовое регулирование краудфандинговых кампаний на базе блокчейн-технологий .

39. Правовая природа криптовалюты. Сущность цифровой валюты и электронных денег.

40. Цифровые технологии как инструмент для установления новых форм использования объектов интеллектуальной собственности.

41. Особенности правового регулирования использования больших данных на финансовом рынке. Проблемные аспекты использования больших данных на товарных рынках

42. Понятие и виды цифровых споров.

43. Особенности разрешения споров в цифровой среде.

44. Особенности судебной защиты в цифровой среде.

45. Особенности внесудебной защиты в цифровой среде.

46. Правовое обеспечение безопасности в цифровой среде.

47. Ответственность за незаконное использование цифровых технологий.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1991 г. // Российская газета от 25 декабря 1993, № 237.

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950).

3. Конвенция Совета Европы ETS № 108 «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» (Страсбург, 28 января 1981 г.).

4. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Одобрена Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Совета народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. – Ст. 1865.
5. Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22 июля 2000 г. // Дипломатический вестник. № 8. август 2000 г.
6. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утв. указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 15.03.1993, № 11, ст. 939.
7. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 06.12.2016.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.
9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Российская газета от 27 июля 2002 г. № 137.
11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.
12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3.
13. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // Российская газета от 08 февраля 1992г. № 32.
14. О защите прав потребителей. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 15. - Ст. 766.
15. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 41. - Ст. 4673.
16. Федеральный закон от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации».
17. Федеральный закон от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе» // СЗ РФ – 1995. – № 30. – Ст. 2864.
18. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // Российская газета от 30 июля 2002 г. № 138-139.

19. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» // СЗ РФ. – 2003. – № 28. – Ст. 2895.

20. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

21. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

22. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 8. – Ст. 609.

23. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // Российская газета от 29 июля 2006 г. № 165.

24. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».

25. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

26. Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

27. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

28. Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

29. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ.

30. Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 26.07.2017.

31. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 27-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 18.03.2019.

32. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 28-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 18.03.2019.

33. Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 01.05.2019.

34. AI Act (Закон об искусственном интеллекте ЕС) URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>
35. Модельный Информационный Кодекс для государств-участников СНГ [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/902124603>.
36. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 г. Указ Президента РФ от 5 декабря 2019 г. // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.
37. Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации» (вместе с «Порядком подключения информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения (публикации) в ней информации через российский государственный сегмент информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.05.2015.
38. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утв. Указом Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 01.12.2016.
39. Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 620 «О совершенствовании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.12.2017.
40. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 10.05.2017.
41. Основы государственной политики в области международной информационной безопасности на период до 2020 года, утв. Президентом Российской Федерации 24 июля 2013 года № Пр-1753.
42. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1995 г. № 870 «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности».
43. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 1997 г. № 973 «Об утверждении Положения о подготовке к передаче сведений, составляющих государственную тайну, другим государствам или Международным организациям».
44. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2005 г. № 443 «Об утверждении Правил разработки перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».
45. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

46. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне».

47. Постановление Правительства РФ от 26 января 2012 г. № 24 «О государственной информационной системе в области средств массовой информации» (вместе с «Правилами создания и функционирования государственной информационной системы в области средств массовой информации»).

48. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2012 г. № 75 «Об утверждении Положения об осуществлении мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации, при проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) органов с проверяемыми (контролируемыми) лицами».

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

51. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1205 «Об утверждении Правил организации и осуществления федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны».

52. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных».

53. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313.

54. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2015 г. № 857 «Об автоматизированной информационной системе «Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных».

55. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1225 «Об утверждении Правил принятия мотивированного

решения о признании сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копией заблокированного сайта» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 17.10.2017.

56. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 г. № 482 «О государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности»».

57. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2018 г. № 728 «Об утверждении Правил хранения организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текстовых сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

58. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2018 г. № 1279 «Об утверждении Правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями».

59. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 1703 «Об утверждении Правил предоставления оператором единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации, в Министерство внутренних дел Российской Федерации и Федеральную службу безопасности Российской Федерации сведений, содержащихся в указанной системе».

60. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 146 «Об утверждении Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных».

61. Распоряжение Правительства РФ от 11.07.2023 № 1856-р «Об утверждении Концепции регулирования отрасли квантовых коммуникаций в Российской Федерации до 2030 года» // СЗ РФ. 2023. № 30. Ст. 5712.

62. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 1187-р «Об утверждении перечня общедоступной информации о деятельности федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных».

63. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г., утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 08.11.2013.

64. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.

65. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14 ноября 2011 г. № 312 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных».

66. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утв. Заместителем директора ФСТЭК России 15 февраля 2008 года.

67. Разъяснения Роскомнадзора по вопросам отнесения фото-, видеоизображений, дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим персональным данным и особенностей их обработки от 30.08.2013.

68. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

69. ISO 8373:2012. «Роботы и робототехнические устройства. Термины и определения» // <https://www.iso.org/standard/55890.html> (дата последнего обращения: 30.05.2019).

70. ГОСТ Р ИСО 8373-2014 «Роботы и робототехнические устройства. Термины и определения» // <http://docs.cntd.ru/document/1200118297> (дата последнего обращения: 30.05.2019).

71. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда».

72. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».

73. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».

74. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов».

75. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего

использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов».

76. Постановление Президиума Совета судей Российской Федерации от 27 января 2011 г. № 253 «Об утверждении Регламента организации размещения сведений о находящихся в суде делах и текстов судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте суда общей юрисдикции».

77. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2017 года «Об утверждении Положения о порядке размещения текстов судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

78. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23 сентября 1999 г. № 46 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой деловой репутации».

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Цифровое право: учебник / под общ. ред. В.В. Блажеева, М.А. Егоровой; Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – М. : Проспект, 2020. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/42840>. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный.

2. Информационное право: учебник для вузов / М. А. Федотов [и др.]; под редакцией М. А. Федотова. – Москва : Юрайт, 2022. – 497 с. – ISBN 978-5-534-10593-3. – URL: <https://urait.ru/bcode/489946>. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

3. Рассолов, И. М. Информационное право: учебник и практикум для вузов / И. М. Рассолов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 415 с. – ISBN 978-5-534-14327-0. – URL: <https://urait.ru/bcode/488767> – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

4. Информационное право. Практикум: учебное пособие для вузов / Н. Н. Ковалева, Н. А. Жирнова, Ю. М. Тугушева, Е. В. Холодная; под редакцией Н. Н. Ковалевой. – Москва : Юрайт, 2022. – 159 с. – ISBN 978-5-534-12442-2. – URL: <https://urait.ru/bcode/496338>. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бусленко Н.И. Права и обязанности российского журналиста в системе средств обеспечения информационной безопасности личности, общества, государства (политико-правовые аспекты). – Текст : электронный // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2012. – №1. – С. 51-58. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prava-i-obyazannosti-rossiyskogo-zhurnalista-v->

[sisteme-sredstv-obespecheniya-informatsionnoy-bezopasnosti-lichnosti-obschestva](#)

.. – Режим доступа : свободный

2. Городов О.А. Информационное право : учебник для бакалавров. – 2-е изд. – М. : Проспект, 2019. – 304 с. – ISBN 978-5-392-29566-1. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/30817> .. – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

3. Елин В.М. «Облачные» услуги и особенности их правового регулирования в Российской Федерации. – Текст : электронный // Информационное право. – 2017. – № 4. – С. 28-33. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) .– Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

4. Карцхия А.А. Цифровое право как будущее классической цивилистики. – Текст : электронный // Право будущего: Интеллектуальная собственность, инновации, Интернет. – 2018. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoe-pravo-kak-budushee-klassicheskoy-tsivilistiki-statya> .. – Режим доступа : свободный

5. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс ; пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с. – ISBN 5-7598-0069-8. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=7080&idb=0 .. – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

6. Кобзева С.В. Демократизация государственного управления и электронное правительство. – Текст : электронный // Информационное право. – 2018. – № 2. – С. 4-9. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) .– Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

7. Козлов С.В. Правовое регулирование отношений в сети Интернет, или Что такое интернет-право. – Текст : электронный // Право и экономика. – 2016. – № 11. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) .. – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

8. Лопатин В.Н. Информационная безопасность в электронном государстве // Информационное право. – 2018. – № 2. – С. 14–19. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) .. – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

9. Минбалеев А.В. Правовая природа блокчейн / Минбалеев А.В., Сафронов Е. Г. – Текст : электронный // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 2018. – Т. 18. – № 2. – С. 94–97. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-blokcheyn> .. – Режим доступа : свободный

10. Минбалеев А.В. Проблемы регулирования искусственного интеллекта. – Текст : электронный // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». –

2018. – Т. 18. – № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-regulirovaniya-iskusstvennogo-intellekta> .. – Режим доступа : свободный

11. Минбалеев А.В., Трансформация регулирования цифровых отношений. – Текст : электронный // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 12 (64). С. 31-36. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-regulirovaniya-tsifrovyyh-otnosheniy> .. –

Режим доступа : свободный

79. Наумов В.Б. Негативные закономерности формирования понятийного аппарата в сфере регулирования Интернета и идентификации. – Текст : электронный // Информационное право. – 2018. – № 1. – С. 32-39. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) .. – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

80. Информация Роскомнадзора «Алгоритм (порядок) взаимодействия заинтересованных органов при выявлении противоправного контента в сети «Интернет» (ноябрь, 2018).

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. <http://www.msal.ru> – сайт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

2. <https://rdgw.msal.ru/RDWeb/Pages/ru-RU/Default.aspx/Электронные%20библиотечные%20ресурсы> – удаленный доступ к базам данных (СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант», СПС «Кодекс»); электронным библиотечным ресурсам (Megapro Virtual Library, MSAL Library); доступ предоставляется через личный кабинет;

3. <http://www.consultant.ru> – сайт компании «Консультант Плюс», on-line версия СПС «КонсультантПлюс»;

4. <http://www.garant.ru> – сайт компании «Гарант», on-line версия СПС «Гарант».

5. <http://www.kodeks.ru> – сайт компании «Кодекс», on-line версия СПС «Кодекс»;

6. <https://digital.gov.ru/ru/> – официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

7. <https://rkn.gov.ru/> – официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;

8. <http://www.media-pravo.info/> – База данных российской судебной практики по информационному праву;

9. <https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=> – официальный сайт Европейского Суда по правам человека;

10. <http://www.gosuslugi.ru> – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);

11. <http://www.komitet5.km.duma.gov.ru> – сайт Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи;

12. <http://www.russianlaw.net> – сервер обсуждений проблем правового регулирования отношений, возникающих по поводу использования Интернет.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие информационные справочные системы, современные профессиональные базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
----	-----------------	-----------	---	---

				- № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.;

				- № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г.	

		№31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,

- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

-ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

5.4. Компьютерный класс с доступом к сети «Интернет»

В реализации дисциплины (модуля) задействованы компьютерные классы с доступом к сети «Интернет» (ауд. №30 по адресу: Москва, ул. Яблочкова, 5, стр. 2).